GENERALITAT VALENCIANA

LES ARTS VALÈNCIA

PALAU DE LES ARTS “REINA SOFÍA”

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

PARA LA CONTRATACIÓN DE:

SERVICIO DE CAPTACIÓN DE INVERSORES EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36.3 Y 39.7 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y LA SOLICITUD AL INAEM DEL CERTIFICADO REGULADO EN EL ARTÍCULO 36.3.a) DE LA LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

EXP. PAS ARTS 515/26

VALENCIA

OCTUBRE 2026

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

1.- Denominación: Servicio de captación de inversores en aplicación de los artículos 36.3 y 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades y la solicitud al INAEM del certificado regulado en el artículo 36.3.a) de la Ley del Impuesto de Sociedades
2.- Presupuesto de licitación: Presupuesto máximo de **55.815,02 €** (46.128,12 € de base imponible + 9.686,90 € de IVA)
3.- Duración del contrato: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026.
4.- Forma de pago: A los 30 días de la recepción de la factura, una vez realizada la prestación.
5.- Revisión de precios: No procede.
6.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto simplificado, no sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria, adjudicación a la oferta que mejor relación calidad-precio ofrezca.
7.- Plazo y lugar de presentación de las ofertas: El plazo para la presentación de ofertas terminará a los 15 días a contar desde el siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la presentación de las ofertas se realizará a través de la citada aplicación.
8.- Codificación objeto del contrato: CPV 72221000-0, 72224000-1, 79200000-6, 79220000-2, 79221000-9, 79400000-8

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

PRIMERA.- DEFINICIONES CONTRACTUALES

Las definiciones que, a continuación, se indican se interpretarán en todo el documento de acuerdo con los siguientes significados:

FUNDACIÓN O LES ARTS - A todos los efectos, las menciones que, en el presente documento, se realicen al término FUNDACIÓN o al término LES ARTS se entenderán referidas al Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana.

EMPRESARIO, EMPRESA, CONTRATISTA O ADJUDICATARIO – El obligado a ejecutar la prestación objeto del contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1.- El objeto del presente contrato es la captación de inversores para la financiación de los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, producidos y exhibidos por el Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana (en adelante, Les Arts), regulados en aplicación de los artículos 36.3 y 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades, así como la solicitud al INAEM del certificado regulado en el artículo 36.3. a) de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Los servicios que deberá prestar el adjudicatario incluyen, pero no limitan:

- Solicitud al INAEM del certificado regulado en el artículo 36.3. a) de LIS conforme a la Orden ECD/2836/2015.

- Captación y aportación de uno o más inversores hasta la cifra máxima resultante de la base de deducción que pueda generar de acuerdo con el informe emitido.

- Redacción y suscripción de los contratos de financiación para cada uno de los inversores de

acuerdo con el artículo 39.7 de la LIS párrafo 4.

- Seguimiento de los contratos y de su ejecución hasta la liquidación final.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas. Los servicios no tienen que realizarse necesariamente en este orden, sino que será el adjudicatario quien proponga el orden más apropiado para la correcta consecución de los objetivos marcados.

2.2.- La presente contratación no puede ser objeto de división en lotes, por la interrelación y consecución de los trabajos a realizar, la descoordinación o metodología de diferentes contratistas no garantizaría la obtención de objetivos que se pretende alcanzar.

2.3.- La codificación del objeto del presente contrato es CPV 72221000-0, 72224000-1, 79200000-6, 79220000-2, 79221000-9, 79400000-8.

2.4.- La ejecución del objeto del contrato comporta tratamiento de datos personales por parte del contratista.

TERCERA. - RÉGIMEN JURÍDICO

3.1.- El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas y al de Prescripciones Técnicas.

3.2.- Este Pliego de Cláusulas Administrativas y lo establecido en el de prescripciones técnicas revestirá carácter contractual, por lo que la presentación de ofertas implicará manifestación expresa de la empresa adjudicataria de que acepta dichos contenidos, tal y como se indica en el **ANEXO II,** modelo de Proposición Económica, que se adjunta al presente documento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP, se establece en el presente pliego que las respuestas emitidas por el órgano de contratación a las consultas formuladas por los operadores económicos interesados tendrán carácter vinculante. Asimismo, dichas respuestas serán publicadas en el perfil de contratante, asegurando la transparencia, igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.

3.3.- En caso de discrepancia entre lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo indicado en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas.

3.4.- En lo no previsto en el contrato y en los Pliegos, la presente contratación se regulará, en lo que le sea de aplicación, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) y demás normas de aplicación. En cuanto a su ejecución y extinción, será de aplicación lo dispuesto en las normas de Derecho privado, con las excepciones previstas en el artículo 319.1 de la LCSP. Asimismo será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE(Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales o normas que las sustituyan.

Igualmente, serán de aplicación la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana y la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno.

En este sentido, se dará publicidad y acceso a la información sujeta a publicidad activa recogida en el artículo 20 de la Ley 1/2022, dentro de los límites del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE(Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales o normas que las sustituyan, así como de lo previsto en la cláusula 10.10. del presente Pliego respecto a secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia.

Mediante la suscripción del Anexo I, el contratista se comprometerá a cumplir los principios y códigos de conducta elaborados por LES ARTS.

3.5.- El desconocimiento del contrato, de los Pliegos en cualquiera de sus términos o de los documentos anexos que forman parte de los mismos o normas internas de toda índole aprobadas por LES ARTS no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.6.- Los plazos establecidos por días se entenderán referidos a días naturales, salvo que se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

3.7.- En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente de contratación, se atenderá a lo expresamente dispuesto en la LCSP, especialmente a las Disposiciones Adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima y a las disposiciones de desarrollo, y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.8.- Los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de conformidad con el reglamento (ue) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Las condiciones de licitud del tratamiento de datos son las siguientes:

- El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el presente procedimiento de licitación supone su tratamiento para ejercicio de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos de acuerdo con el art. 6.1.e) del RGPD.

- Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serán tratados para la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.b) del RGPD.

Todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas a LES ARTS por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En todo caso, el tratamiento de datos de los licitadores, adjudicatarios, sus representantes y, en el caso de concretar las condiciones de solvencia de acuerdo con el art. 76 LCSP, su personal junto con su cualificación profesional se realizará conforme a la política de protección de datos que se incluye como Anexo V del presente pliego.

3.9.- En aquellos casos en los que la prestación del servicio suponga el tratamiento de datos personales de los que LES ARTS tenga la consideración de responsable del tratamiento, el adjudicatario tendrá la condición de encargado de tratamiento, debiendo someterse ambas partes a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos.

CUARTA.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. ÓRGANO DE CONTRATACION.

4.1.- El procedimiento será abierto simplificado, de tramitación ordinaria, utilizando medios electrónicos y se adjudicará a la oferta que presente mejor relación calidad-precio. Su regulación se encuentra recogida en el artículo 156 y siguientes de la LCSP.

4.2.- La presente licitación, así como su adjudicación, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, enlace **https://contrataciondelestado.es/wps/portal**. Igualmente, en el perfil de contratante de la plataforma de Contratación se publicará la información reseñada en el artículo 63.3 de la LCSP.

4.3.- El órgano de contratación de LES ARTS es su director general, conforme al artículo 25.f) de los Estatutos.

QUINTA. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO

5.1.- Por las prestaciones descritas en el presente Pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, se establece un presupuesto máximo de **55.815,02 €** (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS Y DOS CÉNTIMOS), IVA incluido (base imponible: 46.128,12 € + 9.686,90 € IVA).

5.2.- Este presupuesto es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y es adecuado al precio de mercado. Incluye todos los honorarios y gastos en que pueda incurrir el adjudicatario en la prestación del servicio objeto del contrato.

El precio del contrato será el que corresponda a la oferta del adjudicatario para la totalidad de los servicios objeto del contrato, principalmente la captación de inversores por importe de 416.666.67 euros, que corresponde a la estimación de deducción máxima de 500.000 euros, de acuerdo con lo previsto en la LIS (no obstante, la cifra máxima de deducción que Les Arts podrá generar será la que se incluya en el correspondiente informe del auditor).

En porcentaje la base del presupuesto corresponde al 11,74%, parámetro que forma parte del presupuesto de licitación y sobre el cual los licitadores presentarán su oferta, según la cifra de deducción máxima que pueda aplicar LES ARTS, que determinará la base real a aplicar de la comisión.

Para el cálculo del precio, se han tenido en cuenta los costes directos, los indirectos y otros gastos.

Los costes directos de este contrato están formados por la mano de obra, ya que los servicios a realizar son intensivos en personal. Para esta licitación y por la premura en la realización de los servicios, se estiman necesarios, al menos, 6 efectivos (1 auditor + 5 consultores).

Teniendo en cuenta esta premisa en necesidad de efectivos:

- Auditor inscrito en el ROAC, la retribución se fija en 85,63 €/hora, tomando como referencia el coste medio por hora de 65,42 € para auditores ROAC

individuales en 2017, último publicado en el BOICAC número 114 de abril de 2018, actualizado con el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado hasta agosto de 2026 (un 30,90% de incremento, según datos del INE).

- Consultor, en base al XIX convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, en resolución de 24 de abril de 2026, de la Dirección General de Trabajo, donde se establecen las actualizaciones de las retribuciones salariales del personal, en concreto en su área 4 Consultoría:

			Tablas 2026		
			Salario base	Plus convenio	Total 2026
Área 4.	A	1	28.486,27	2.534,97	31.021,24
	B	1	27.767,72	3.085,30	30.853,02
	B	2	26.954,84	2.994,99	29.949,83
	C	1	26.073,88	2.897,09	28.970,97
	C	2	24.369,25	2.707,68	27.076,93
	C	3	21.968,39	2.440,94	24.409,33
	D	1	18.617,95	2.068,67	20.686,62
	D	2	17.531,50	1.947,95	19.479,45
	D	3	17.037,23	1.893,03	18.930,26
	E	1	16.595,14	1.812,24	18.407,38
	E	2	16.389,36	1.821,04	18.210,40

Estando distribuidos los efectivos requeridos en: 1 auditor, 1 consultor grupo A 1 como coordinador de proyecto y 4 consultores en el grupo B 1 como desarrolladores del proyecto.

Desglose del presupuesto de licitación:

COSTES DIRECTOS							
Mano de obra Auditor	*Precio hora*	*Horas estimadas*	*Coste auditor*				
	85,63	40,00	3.425,39				
Mano de obra Consultor	*Categoría*	*Efectivos*	*Coste anual*	*Coste bimensual 1 efectivo*	*Seguridad Social empresa (35%)*	*Coste Total 1 efectivo*	*Coste Total todos*
Retribuciones	A1	1,00	31.021,24	5.170,21	1.809,57	6.979,78	6.979,78
Retribuciones	B1	4,00	30.853,02	5.142,17	1.799,76	6.941,93	27.767,72
Total coste directos (Auditor+Consultor)							**38.172,89**
COSTS INDIRECTOS							
Gastos generales estructurales (por analogía a los contratos de obras 14%)							5.344,20
Total coste indirectos							**5.344,20**
OTROS COSTES							
Beneficio industrial (6%)							2.611,03
TOTAL COSTES CONTRATO							**46.128,12**
						TOTAL COSTES CONTRATO	**46.128,12**
						IVA A APLICAR DEL 21%	9.686,90
						TOTAL PRESUPESTO BASE LICITACIÓN	**55.815,02**

En la presente justificación, no se ha considerado, en el cálculo de los costes salariales, la desagregación de género dado que no existen diferencias retributivas en los convenios de aplicación y tampoco hay posibilidad de conocer el género del personal que se adscribirá en los distintos puestos en la ejecución del contrato.

5.3.- La oferta económica deberá presentarse de acuerdo con el modelo que se adjunta, **ANEXO II**, en el que constará el precio, expresado en forma de comisión (porcentaje), de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas económicas que se presenten y el precio ofertado en ellas, incluirán la totalidad de los gastos que deba realizar el contratista para el cumplimiento de la asistencia contratada. Y el precio ofertado por los licitadores será el total para las dos anualidades comprometidas.

5.4.- Para el cálculo del valor estimado en el presente contrato se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 101 de la LCSP. Igualmente, el valor total máximo estimado que el contrato pueda alcanzar, teniendo en que no existe posible modificación ni prórroga alguna, asciende a 46.128,12 €.

5.5.- El precio del contrato, que en ningún caso superará el presupuesto máximo de licitación, será el que resulte de la adjudicación del mismo, en virtud de la oferta presentada por el contratista, y se abonará al contratista, con cargo a la cuenta 6230500 “Servicios profesionales independientes”.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos directos e indirectos que el adjudicatario deba realizar para la normal y eficaz ejecución del contrato, no se admitirá ningún otro concepto que no sean los establecidos en la oferta económica.

SEXTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO

6.1.- El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026.

6.2.- No se prevé prórroga alguna del plazo de ejecución.

SÉPTIMA. - CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS

7.1.- Podrán concurrir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna prohibición para contratar del artículo 71 y ss. de la LCSP, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidas y cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

7.2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

7.3.- Las personas jurídicas deben estar debidamente constituidas y el firmante de la proposición debe tener poder bastante para formular la oferta. Las prestaciones objeto del presente pliego deberán estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de su actividad, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales.

7.4.- Empresas extranjeras. Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trata. Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio, deberán acreditar que cumplen este requisito.

Igualmente, podrán concurrir las personas físicas o jurídicas de Estados no miembros de la Unión Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo, que deberán justificar, mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. No obstante, lo anterior, quedan exentos de la presentación de dicho informe de reciprocidad las empresas de los Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

7.5.- Uniones de empresarios. Se podrá contratar con licitadores o candidatos que participen conjuntamente en una Unión Temporal de Empresarios (UTE) que se constituya temporalmente al efecto, sin que sea necesario su formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor**.** Las condiciones y requisitos son los establecidos en el artículo 69 de la LCSP.

Los empresarios así constituidos quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar a un representante o apoderado único con poderes bastantes y necesarios para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

A efectos de las licitaciones, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán aportar documento, **ANEXO III**, que deberá ser suscrito por todos sus integrantes, en el que se indique los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en el caso de resultar adjudicatarios. La duración de las uniones temporales de empresarios deberá coincidir con la del contrato hasta la extinción de sus efectos o garantías.

7.6.- Asimismo, si LES ARTS tuviese conocimiento del incumplimiento o falta de alguno de los requisitos exigidos con posterioridad a la formalización del contrato, podrá resolverlo dejándolo sin efecto, con incautación de la garantía, si esta ya hubiese sido constituida, además del derecho a exigir al adjudicatario el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya podido causar.

OCTAVA. – SOLVENCIA

8.1.- Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económico-financiera y profesional o técnica que se especifican a continuación, que están vinculadas al objeto del contrato y son proporcionales al mismo:

A) **Solvencia económica y financiera**

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Declaración responsable relativa a la cifra de negocio global referido al mejor de los últimos tres ejercicios, que justifique un volumen de negocios anual mínimo equivalente al valor estimado del contrato, concretamente, de 46.128,12 €.

- Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales en vigor, por importe no inferior a 500.000 €.

Los criterios de solvencia económica y financiera establecidos se consideran convenientes y necesarios para la efectiva ejecución del contrato y será suficiente para su acreditación una declaración de responsable.

B) **Solvencia técnica y profesional**

La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante los siguientes medios:

a. Se deberá presentar relación de los principales servicios realizados de captación de inversores por la deducción de los supuestos recogidos en los artículos 36.3 y 39.7 de LIS, ejecutados en los últimos 3 años, teniendo que ser el año de mayor importe acumulado como mínimo de 36.902,49 € (80% de la base del presupuesto de licitación 46.128,12 €).
b. Además, se deberá acreditar un mínimo de 3 servicios de captación de inversores por la deducción de los supuestos recogidos en los artículos 36.3 y 39.7 de LIS, ejecutados en los últimos 3 años, referidos cada uno a un volumen de captación no inferior a 400.000 €, o bien, que el conjunto de los servicios realizados, acrediten un volumen global de inversores captados de 1.200.000 € entre los cuales como mínimo dos de ellos sean de mínimo 400.000 €.
c. El equipo profesional adscrito a la prestación del servicio a Les Arts, deberá constar de 1 persona de categoría A1 y/o similar y 5 personas de categoría B1 y/o similar, según definiciones del Convenio Colectivo de aplicación. Deberán acreditar una experiencia mínima de realización de 3 trabajos similares a los incluidos en el objeto del contrato para la persona con categoría A1 y mínimo 1 trabajo similar, para las personas con categoría B1.

Los servicios realizados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste. Los certificados de buena ejecución constarán los siguientes datos: Importe de los trabajos, Objeto contractual que deberá incluir la dimensión de la deducción gestionada, nombre del cliente, año de ejecución. A falta de

certificaciones, el licitador podrá aportar aquella documentación que acredite el cumplimiento y que sea admitida por Les Arts.

Para la acreditación del equipo personal adscrito se deberá presentar currículum profesional contrastable (con certificados de ejecución) y otras declaraciones responsables que acrediten la experiencia definida para todos los miembros del equipo profesional propuesto.

Las empresas de nueva creación estarán eximidas de presentar la documentación reseñada en los puntos a y b., pudiendo acreditar su solvencia técnica y profesional mediante los medios indicados en el punto c.

8.2.- Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar los servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Para estos casos en que una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, será preciso un compromiso por escrito de tales entidades, que se aportará por el licitador que hubiera obtenido la mejor puntuación tras serle requerido por la mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2 de la LCSP.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades, en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económico y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.

Igualmente, el poder adjudicador podrá exigir que determinadas partes o trabajos del contrato, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una unión temporal de empresas, por un participante de la misma, siempre que así conste en el correspondiente Pliego.

En el supuesto de que el poder adjudicador exija, además de acreditar su solvencia o en su caso clasificación, que los candidatos o licitadores se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, estos compromisos de adscripción de medios tienen carácter de obligaciones esenciales del contrato en caso de que se incumplan por el adjudicatario, con los efectos previstos en los artículos 211 y 192.2 de la LCSP.

NOVENA. - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE OBRAR, DE LA NO CONCURRENCIA DE PROHIBICIONES DE CONTRATAR Y DE LA SOLVENCIA

9.1.- El licitador presentará el **ANEXO I**, modelo de declaración responsable, respecto a ostentar la representación de la entidad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso acreditativo de que va a disponer de los recursos y capacidades de otras entidades a efectos de la solvencia. Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español.

La declaración responsable de la empresa se referirá al cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 de diciembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento excepcional de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad, y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas y documentos acreditativos de la realización de tales medidas. O, en su caso, la no obligación de la empresa de tener empleados trabajadores con discapacidad por no superar la plantilla de la empresa el número de 50 empleados.

En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante y deberá acompañar a aquéllas el compromiso de constitución de la unión, suscribiendo al efecto el ANEXO III.

La mesa de contratación, una vez tramitado el procedimiento para la adjudicación del contrato y realizada la propuesta de adjudicación razonada al órgano de contratación a favor del candidato con mejor puntuación, procederá a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que en la fecha final de presentación de ofertas la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, que ostenta la solvencia económica, financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

En caso de que en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no constara alguno de los requisitos previos exigibles, la mesa o el órgano de contratación podrá exigir que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de los mismos.

No obstante lo anterior, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento de adjudicación el órgano o la mesa de contratación podrá solicitar a los licitadores o candidatos la presentación de la totalidad o parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existan dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de la adjudicación del contrato, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 140.3.

Los licitadores deberán hacer constar en la declaración responsable contenida en el modelo del **ANEXO I** una manifestación sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Si se hubiese producido variación en las circunstancias reflejadas en el certificado se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente.

9.2.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente al órgano de contratación, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción, la mesa requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar, de acuerdo con los apartados siguientes.

En todo caso, el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar, previamente a la adjudicación del contrato, su capacidad de obrar, la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o su clasificación aportando los documentos establecidos en los apartados siguientes de la presente cláusula.

9.3.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren **personas jurídicas** se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Se aportará, asimismo, documento acreditativo del NIF de la empresa, así como poderes del firmante de la proposición.

9.4.- La capacidad de obrar de los empresarios individuales se acreditará mediante el número de identificación fiscal (NIF) o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, y declaración de alta censal ante la Agencia Tributaria.

9.5.- La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones de aplicación.

9.6.- Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

9.7.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

9.8.- Corresponde a los empresarios la prueba de no estar incursos en las prohibiciones de contratar, conforme establecen los artículos 85 y 140.3 de la LCSP.

9.9.- La solvencia económica y financiera del empresario requerida para este contrato resulta proporcional al objeto contractual y deberá acreditarse por los medios previstos en el apartado 1.A) de la cláusula 8 de este pliego. Sin embargo, aun no siendo exigible, también se podrá acreditar la solvencia económica y financiera requerida de los empresarios mediante la clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del código CPV correspondientes al contrato.

9.10.- La solvencia técnica o profesional de los empresarios requerida para este contrato resulta proporcional al objeto contractual y deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse por los medios establecidos en el apartado 1.B) de la cláusula 8 de este pliego. Sin embargo, aun no siendo exigible, también se podrá acreditar la solvencia técnica o profesional requerida de los empresarios mediante la clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del código CPV correspondientes al contrato.

9.11.- Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario, en estos casos se deberá indicar las referencias que les haya permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

9.12.- En el supuesto de que la ejecución del objeto de contrato comporte tratamiento de datos personales por parte del contratista, el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar, previamente a la adjudicación del contrato, su capacidad de obrar, la ubicación de los servidores y el lugar de los servicios asociados a los mismos.

A estos efectos deberá presentarse el modelo **ANEXO VI** del presente pliego, que contemplará dicha información. En el caso de que los servidores se ubiquen fuera del Espacio Económico Europeo deberá acreditarse las garantías establecidas para las transferencias internacionales de datos que se regulan en los artículos 44 a 50 del Reglamento General de Protección de Datos.

DÉCIMA. - PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

10.1. La presentación de proposiciones se realizará de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).

Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos en los supuestos y condiciones establecidos en la D.A. 15ª.3 de la LCSP, el intercambio de información se hará por correo electrónico o telefónicamente y a través de los contactos que se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y se justificarán los motivos de utilización de medios no electrónicos mediante un informe.

10.2. El plazo para la presentación de proposiciones finalizará a los quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la licitación; no obstante, en el anuncio de licitación se hará constar el último día y hasta qué hora se podrá presentar las ofertas.

10.3. Las proposiciones y los documentos de los interesados deberán ajustarse al presente pliego y sus anexos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de Contratación y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

10.4. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de su apertura, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 143,175 y 179 de la LCSP en cuanto a la información que debe de facilitarse a los participantes de una subasta electrónica.

10.5. Los licitadores prepararán sus ofertas en la forma exigida por la "Herramienta de preparación de ofertas" de la Plataforma de Contratación del Sector Público, aplicación específicamente diseñada para el envío de la documentación relativa a ofertas, agrupada en los sobres electrónicos definidos por el presente pliego, asegurándose mediante dicha Herramienta la integridad, autenticidad, no repudio y confidencialidad de las proposiciones. Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida -válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento- los documentos y los sobres electrónicos en los que sea necesaria la firma. Una vez presentada una oferta se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha y hora de presentación y el contenido de la oferta. Asimismo, el proceso de envío realizará el cifrado de los sobres, que permite garantizar la confidencialidad del contenido y asegura la custodia e inaccesibilidad de toda la documentación enviada por el licitador hasta el momento de su apertura.

En el documento pdf titulado "Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas: Preparación y Presentación de ofertas", que se pone a disposición de los licitadores en la Plataforma de Contratación en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda, se explica paso a paso cómo mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas el licitador ha de preparar la documentación y los sobres que componen las ofertas.

En lo que se refiere al empleo de esta aplicación y restantes servicios electrónicos por el licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación de Sector Público y cumplir los requisitos técnicos para su uso, tal como se explica en la citada Guía.

10.6. Los licitadores deberán presentar la oferta en **un único sobre electrónico**, según se indica en la cláusula siguiente.

Además, el licitador deberá presentar el sobre correspondiente a las autorizaciones relativas al uso de comunicaciones electrónicas y a la consulta a sistemas de terceros del poder adjudicador que exige la herramienta de preparación de ofertas.

La incorrecta inclusión de la documentación en un sobre que no le corresponda, incumpliendo lo previsto en el pliego, conllevará la exclusión de la proposición.

10.7. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el licitador incumplidor.

10.8. Los licitadores presentarán su documentación en castellano o en valenciano**.** La documentación aportada por los licitadores en idiomas distintos de los señalados anteriormente deberá estar acompañada por su traducción correspondiente al castellano o al valenciano realizada por traductor jurado.

10.9. Los licitadores declararán, bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de sus consecuencias, que la información aportada es exacta y veraz.

LES ARTS, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.1, se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de lo declarado por los licitadores bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios.

La falsedad de los datos aportados por el licitador provocará la inadmisión de la oferta, así como, en su caso, la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven, pudiendo incluso llegar a imponerse la penalidad de considerar a la empresa incursa en prohibición para contratar**.** Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

10.10. Asimismo, el licitador deberá indicar la documentación que considere confidencial a los efectos de que, *ex* artículo 133 de la LCSP, el órgano de contratación no pueda divulgarla, por afectar en particular a secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia. Esta declaración de confidencialidad, que deberá ser expresamente justificada, no puede extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con

las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE(Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales o normas que las sustituyan. En ningún caso se considerará confidencial el precio de licitación ofertado por el licitador. En el **ANEXO IV** del presente pliego figura el modelo de declaración de confidencialidad.

10.11. El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad.

10.12. La infracción de cualquiera de estas normas dará lugar a la no admisión de la propuesta o propuestas así presentadas.

UNDÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN

11.1.- Los interesados en la prestación presentarán la proposición en un único sobre o archivo electrónico.

11.2.- La documentación que deberá el sobre será la siguiente:

SOBRE ÚNICO "DECLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS"

1.- ANEXO I "DECLARACION RESPONSABLE", debidamente cumplimentado. Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 9.1 del presente Pliego.

Las notificaciones se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica, Plataforma de Contratación del Sector Público, no obstante lo anterior, se deberá designar una dirección electrónica única habilitada para aquellas notificaciones que no se realicen mediante comparecencia electrónica o para aquellos casos que por determinados motivos nos impidan utilizar esa sede electrónica, en cuyo caso se dejará constancia de estos hechos en el expediente y así se hará constar en el correo electrónico que se remita.

2.- ANEXO III "MODELO DE COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

3.- ANEXO IV "CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD"

4.- ANEXO VI "MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA. UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS"

Deberán cumplimentar el indicado Anexo. Dado que la ejecución del contrato comporta tratamiento de datos personales por parte del contratista, deberán acreditar la ubicación de los servidores y el lugar de los servicios asociados a los mismos. En el caso de que los servidores se ubiquen fuera del Espacio Económico Europeo deberá acreditarse las garantías establecidas para las transferencias internacionales de datos que se regulan en los artículos 44 a 50 del Reglamento general de protección de Datos.

LES ARTS, de forma complementaria podrá requerir, para acreditar la aptitud, certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, categoría básica o certificación alternativa que acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad.

5.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS".

OFERTA, de acuerdo con el modelo que se adjunta a este Pliego como **ANEXO II,** que conllevará la aceptación incondicional de las cláusulas contenidas en este pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y sus Anexos. Los importes consignados no podrán superar dos decimales.

En su caso, deberá aportarse también la documentación anexa a la oferta, de acuerdo con lo indicado en el modelo del ANEXO II.

La oferta económica, que no deberá superar el presupuesto base de licitación, deberá incluir todos aquellos tributos, tasas y cánones, de cualquier índole que sean de aplicación al contrato. Asimismo, el contratista habrá de satisfacer todos los gastos que traigan causa del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego.

Si alguna oferta no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

DUODÉCIMA. - CRITERIOS DE VALORACIÓN

12.1.- Los criterios, por orden de importancia, que servirán de base para la adjudicación del contrato, serán los siguientes:

1.- Criterios cuantificables automáticamente	**100 puntos**

A) OFERTA ECONÓMICA. PRECIO (75 puntos)

La oferta de este apartado se realizará en forma de porcentaje de comisión respecto el importe máximo de captación previsto de 416.666,67 euros, siendo el

máximo para ofertar del 11,74% (equivalente a 46.128,12 euros), por lo tanto, la oferta a presentar será a la baja. Se excluirá al licitador que oferte por encima de ese valor.

Se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo de la puntuación:

$$P_f = \frac{O_{min} \times P_{max}}{O_i}$$

Donde:

P_f=	Puntuación final
O_i=	Porcentaje ofertado por el licitador
P_{max}=	Puntuación máxima 75 puntos
O_{min}=	Porcentaje mínimo ofertado entre todos los licitadores

Si Oi=11,74%, Pf=0

B) Adelanto del 50% del cobro de la cifra que resulte de la deducción máxima (7 puntos)

Se valorará, hasta un máximo de 7 puntos, la oferta relativa al adelanto del 50% por parte del adjudicatario del cobro de la cifra que resulte de la deducción máxima del informe emitido.

Adelanto a la Fundación del 50 % por parte del adjudicatario del cobro de la cifra que resulte de la deducción máxima	Puntuación
Antes del 15 diciembre	7
No adelanta el cobro	0

C) Mejora de la experiencia. Volumen económico de inversiones totales captadas por el régimen de los artículos 36.3 y 39.7 de la LIS durante el año 2024 y el año 2025 (10 puntos)

Concepto de la oferta: mejora de la experiencia en volumen económico	Puntuación máxima
Volumen económico de inversiones totales captadas por el régimen de los artículos 36.3 y 39.7 de la LIS durante el año 2024 y el año 2025	10

Los licitadores indicarán este volumen económico en euros, incluido el importe de un millón doscientos mil euros (1.200.000€) requeridos por la solvencia técnica, si corresponde a los años 2024 y 2025.

Los licitadores adjuntarán una declaración de responsable firmada por el representante legal con el listado de los principales 10 servicios de captación realizados, indicando nombre de la empresa e importe correspondiente.

Se valorará el volumen más elevado conseguido durante los 2 años indicados a través de la siguiente fórmula:

$$P_f = \frac{O_i \times P_{max}}{O_{max}}$$

Donde:

P_f= Puntuación final

O_i= Importe ofertado por el licitador

P_{max}= Puntuación máxima 10 puntos

O_{max}= Importe máximo ofertado entre todos los licitadores

Si, Oi=1.200.000 €, Pf=0

D) Mejora porcentaje deducción art. 36.3 LIS (8 puntos)

En el supuesto en que el/los inversores decidieran participar en la operación con una rentabilidad inferior al 1,20, rentabilidad máxima de deducción establecido en el artículo 36.3. de LIS, con un máximo de 500.000 € por contribuyente, y decidieran que la rentabilidad de la inversión fuera inferior.

Los licitadores ofertaran el porcentaje de reparto del exceso asumido por el inversor, valorándose según la formula siguiente:

$$P_f = \frac{O_i \times P_{max}}{O_{max}}$$

Donde:

P_f= Puntuación final

O_i= % ofertado por el licitador

P_{max}= Puntuación máxima 8 puntos

O_{max}= Porcentaje máximo ofertado entre todos los licitadores

DÉCIMOTERCERA.- MESA DE CONTRATACIÓN. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- La apertura de las proposiciones se realizará un único acto, que será público y podrá ser telemático.

13.2.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se constituirá la mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada para el órgano de contratación y que, a su vez, podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.

La mesa de contratación estará integrada, de conformidad con lo establecido en el apartado 4.d), 2º párrafo, del artículo 159 de la LCSP, por:

- Secretaria general, que actuará como presidenta, que contará con voto para dirimir los empates.

- Vocal económico, Técnico del departamento de Contabilidad y Finanzas de la Fundación.

- Vocal jurídico, Técnico encargado de la tramitación del expediente de contratación.

- Miembro del departamento de Servicios Jurídicos, que actuará como secretario, con voz pero sin voto, y que levantará acta de las reuniones.

13.3.- Tal y como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tiene carácter electrónico, y se instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la plataforma de contratación del sector público, lo que implica la custodia electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura y evaluación electrónica de la documentación, en la medida de lo posible.

13.4.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de contratación procederá a la apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y comprobará que la documentación relativa a la parte de “declaraciones” es correcta y se ajusta a los requisitos exigidos. En caso de duda, la Mesa podrá solicitar cualquier aclaración que considere necesaria.

Y, si, en el examen de la documentación relativa a la parte de “declaraciones”, se apreciase algún error o defectos subsanables, se dará un plazo de tres días al empresario para que proceda a su subsanación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141.2 de la LCSP.

13.5.- A continuación, la mesa de contratación, siempre que sea posible, en la misma sesión y previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos de los pliegos, la mesa procederá a:

1.º Evaluar y clasificar las ofertas, por orden decreciente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación razonada al órgano de contratación a favor del candidato con mejor puntuación.

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido en el párrafo siguiente.

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación para que constituya la garantía definitiva y, en su caso, aporte el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 (de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 B) párrafo 2); y, todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

En caso de que la empresa no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas pero haya solicitado su inscripción, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 9.2, será requerida para que presente, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación la documentación acreditativa de la capacidad de obrar, de la no concurrencia de prohibiciones de contratar y de la solvencia, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3.

13.6.- En el supuesto de que el licitador requerido, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no cumplimentase adecuadamente el requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de poder imponerle la penalidad de considerar a la empresa incursa por ello en una prohibición para contratar con las entidades del sector público.

13.7.- En tal caso, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas de acuerdo con el apartado 4 de la presente cláusula.

13.8.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a LES ARTS. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

DECIMOCUARTA. - TRASLADO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquéllos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.

DECIMOQUINTA. - CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA ADJUDICACIÓN

15.1.- En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, se resolverá el empate mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

15.2. La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

DECIMOSEXTA.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

16.1.- La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación identificará las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal.

Una vez identificada una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, de conformidad con los parámetros objetivos establecidos en el apartado siguiente y con sujeción a los criterios del artículo 149.2 de la LCSP, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, requiriendo al licitador y dándole plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo, para lo cual solicitará asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Se estará, entre otros, a los criterios del artículo 149.4 de la LCSP de rechazo de ofertas.

La mesa de contratación elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el artículo 150.1 de la LCSP.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones contratadas.

16.2.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 149.2 de la LCSP, se apreciará que la proposición es anormal o desproporcionada cuando presente las siguientes condiciones:

1.- Cuando concurriendo 1 licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de un 25%. En este caso cuando el porcentaje ofertado sea inferior al 8,80%.

2.- Cuando concurriendo dos licitadores, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de un 20%. En este caso cuando el porcentaje ofertado sea inferior al 9,39%.

3.- Cuando concurran tres (3) o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 15% a la media aritmética de las ofertas presentadas. En este caso cuando el porcentaje ofertado sea inferior al 9,98%. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un 10% a dicha media. En este caso cuando el porcentaje sea inferior a 10,56%.

DECIMOSÉPTIMA. - GARANTÍA DEFINITIVA

17.1.- El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera sido requerido por los servicios correspondientes una vez aceptada la propuesta de adjudicación de la Mesa por el órgano de contratación. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el órgano de contratación no efectuará la adjudicación a su favor, sin perjuicio de proceder conforme a los artículos 71 y 72 a la declaración prohibición para contratar con las entidades del sector público, tras la tramitación del oportuno procedimiento, si mediare dolo, culpa o negligencia. LES ARTS se reserva el derecho a reclamar por los daños y perjuicios que se le irrogare por esta causa.

17.2.- Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.

17.3.- Las garantías definitivas exigidas podrán prestarse en alguna o algunas de las formas y en los lugares admitidos por el artículo 108 de la LCSP. Para los avales y los certificados de seguro de caución se estará a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento General de la LCAP.

17.4.- La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios electrónicos.

17.5.- La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos:

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la LCSP.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que, ofertadas por el contratista, hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido.

e) Además, en los contratos de servicios, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

17.6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

17.7.- Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

17.8.- La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del contrato.

17.9.- Respecto del régimen de las garantías prestadas por terceros y la preferencia en la ejecución de garantías, se estará a los artículos 112 y 113 de la LCSP.

17.10.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía, que se establece en seis meses a contar desde la terminación o resolución del contrato sin culpa del empresario, y se encuentre ejecutado satisfactoriamente.

DECIMOCTAVA. - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

18.1.- La Mesa de contratación formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación y recaerá sobre el licitador que haya obtenido mayor puntuación, pudiendo recabar cuantos informes crea oportuno que deberán acompañarse a la citada propuesta.

18.2.- Una vez formulada la propuesta por la Mesa de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,

dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa a que hace referencia el artículo 150.2 de la LCSP y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9, en su apartado 3 y siguientes del presente Pliego.

En caso de que la ejecución del objeto de contrato comporte tratamiento de datos personales por parte del contratista, deberá acreditar la ubicación de los servidores y el lugar de los servicios asociados a los mismos.

Asimismo, deberá aportar justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente de acuerdo con la cláusula anterior. Y acreditación del número de trabajadores adscritos a la ejecución del contrato con contrato indefinido o fijo discontinuo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12.1.E).

El órgano de contratación, a través de los servicios correspondientes, podrá solicitar en el requerimiento y de forma expresa cualquier otro documento que considere adecuando para la acreditación de los extremos relativos a la capacidad de obrar, de contratar y solvencia, siempre y cuando estos guarden relación con el objeto y dentro de los parámetros establecidos en el presente Pliego.

Las empresas o entidades propuestas como adjudicatarias deberán concretar la plantilla de personas necesarias para la ejecución del contrato y la concreción de los contratos que se compromete a celebrar, si fuera necesario. Estas personas deberán tener la capacidad profesional y personal necesarias para realizar las tareas objeto del contrato de conformidad con el artículo 10.4 del Decreto 118/2022, de 5 de agosto del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de subvenciones.

18.3.- En el supuesto de que el licitador requerido, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no cumplimentase adecuadamente el requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2, a) de las LCSP, en relación con el artículo 72, pueda declararse a la empresa incurso en prohibición de contratar con las entidades del sector público, tras la tramitación del oportuno procedimiento, si mediare dolo, culpa o negligencia.

18.4.- En tal caso, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

18.5.- No se podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta u proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego.

18.6.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a LES ARTS. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

DECIMONOVENA. - ADJUDICACIÓN

19.1.- El plazo máximo para acordar la adjudicación cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio es de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

19.2.- Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizando un solo criterio éste sea el de menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de proposiciones. Salvo que en el pliego conste otro plazo mayor.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que estos tengan que abrirse en actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto en que se procedió a la apertura del sobre que contuviere una parte de la proposición.

19.3.- Los plazos indicados anteriormente se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir el procedimiento para identificar ofertas anormales.

19.4.- De no producirse la adjudicación en los plazos señalados, el licitador podrá retirar su oferta.

VIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

20.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación justificativa a que se hace referencia en la cláusula decimoctava, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP.

20.2.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos y licitadores y se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la LCSP.

Asimismo, se deberá indicar, al igual que en la publicación en el perfil de contratante, el plazo para la formalización de la adjudicación conforme al artículo 153.3 de la LCSP.

20.3.- Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos y relativos a la adjudicación del contrato, cuando su divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la Ley, ser contraria al interés público perjudicar los intereses comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o privada, o perjudicar la competencia leal entre empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.3 de a LCSP.

VIGESIMOPRIMERA.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

21.1.- En el caso de que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

21.2.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos, se compensará a los licitadores aptos por los gastos en que hubieran incurrido, previa su justificación y de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración, con un máximo de 100 €.

21.3.- Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

21.4.- El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

VIGESIMOSEGUNDA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

22.1.- El contrato se perfeccionará con su formalización, la cual se llevará a cabo mediante la suscripción del correspondiente documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

22.2.- El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, comprometiéndose en este caso el adjudicatario a entregar a LES ARTS una (1) copia simple de dicha escritura dentro del plazo de (15) días naturales, contados desde la fecha de su otorgamiento.

22.3.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se efectué el requerimiento. Igualmente procederá la formalización cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

22.4.- En los restantes contratos, el plazo para la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación a los licitadores.

22.5.- En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, dentro del plazo y antes de la firma del contrato, deberá aportar escritura de constitución como unión temporal de empresas.

Asimismo, en el momento de formalización del contrato, la empresa o entidad adjudicataria presentará compromiso por escrito de permitir, a la persona responsable del contrato, el desarrollo de la actuación de seguimiento del cumplimiento de las

obligaciones contractuales asumidas por la empresa, tanto respecto a las prestaciones ejecutadas directamente como aquellas llevadas a cabo por sus subcontratistas, de conformidad con el contrato. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 14 del Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de subvenciones y de acuerdo con el modelo que se adjunta como **ANEXO VII**.

22.6.- Cuando, por causas imputables al contratista, no hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, LES ARTS le exigirá el importe del 3 por cien del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectiva en primer lugar contra la garantía definitiva si ésta hubiera sido constituida, con independencia de los daños y perjuicios que LES ARTS pudiera reclamar, así como de lo establecido en el apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En este caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos anteriormente.

22.7.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a LES ARTS, se indemnizará al contratista por los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, previa acreditación de los mismos.

22.8.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato si antes no se ha producido su formalización.

VIGESIMOTERCERA.- ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

23.1.- La formalización deberá publicarse, junto con el contrato, en un plazo no superior a quince días tras su formalización en el perfil de contratante del órgano de contratación. En el supuesto de que se encuentre sujeto a regulación armonizada, la formalización deberá publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea, el órgano de contratación remitirá el correspondiente anuncio dentro de los 10 días siguientes a su formalización.

23.2.- Los anuncios contendrán la información recogida en el Anexo III de la LCSP, con las excepciones de ciertos datos en los casos en que así se manifieste en el informe a que hace referencia el artículo 154.7 del mismo cuerpo legal recabado previamente al Consejo de transparencia y Buen Gobierno.

VIGESIMOCUARTA. - RESPONSABLE DEL CONTRATO

24.1.- El órgano de contratación designará a un responsable del contrato al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de lo pactado.

Así mismo, el responsable del contrato deberá efectuar el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de responsabilidad social, así de las prescripciones de los pliegos y los compromisos asumidos en estos ámbitos por parte de la empresa o entidad contratista y las subcontratistas.

24.2.- Asimismo la empresa adjudicataria designará a un representante para todo lo relacionado con la ejecución del contrato. Dicha designación consta en el apartado 14 del **ANEXO I** "Modelo de declaración responsable"

VIGESIMOQUINTA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO

25.1.- El contratista será responsable de la ejecución del contrato, que se realizará por su cuenta y riesgo, con sujeción estricta a las cláusulas de este Pliego y al de Prescripciones Técnicas si este existiere, siguiendo las instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación.

El adjudicatario tiene el deber de informar puntualmente a LES ARTS sobre todas las cuestiones que puedan ser de su interés para garantizar el buen fin del encargo. Por otra parte, deberá ponerse de acuerdo sobre todas aquellas cuestiones prácticas que surjan durante el desarrollo del mismo.

Los trabajos que se realicen con base a este contrato serán propiedad de LES ARTS, quien tendrá la explotación de su uso.

25.2.- El adjudicatario será responsable de las consecuencias que de su ejecución se deriven, para terceros o para LES ARTS, que traigan su causa en la prestación del objeto del presente pliego.

25.3.- En el supuesto de que el adjudicatario realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, o incumpliera las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter medioambiental, social o laboral, el órgano de contratación impondrá una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que en ningún caso podrá ser superior al 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

25.4.- Igual penalidad se aplicará en los casos de incumplimiento parcial en la ejecución.

25.5.- En caso de que el adjudicatario incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 130 de la LCSP, se aplicará una penalidad correspondiente al 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido.

25.6.- Las penalidades anteriormente descritas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable de la ejecución del contrato, serán inmediatamente ejecutivas, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al adjudicatario o sobre la garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

25.7.- Con independencia de la aplicación de la penalidad correspondiente, LES ARTS podrá resolver el contrato y en aquellos supuestos en los que la penalidad prevista no cubriera los daños causados a LES ARTS, se exigirá al adjudicatario la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios irrogados a esta Fundación.

VIGESIMOSEXTA. - CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y DEMORA DEL CONTRATISTA

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento en el plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en su oferta.

26.2.- La constitución en mora del contratista no precisará intimidación previa por parte de LES ARTS.

26.3.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, LES ARTS podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato con audiencia del contratista, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Esto no aplicará al incumplimiento de los plazos de respuesta de consultas, que tiene su propio sistema de penalidades, establecido en la cláusula 25.3.

26.4.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

26.5.- LES ARTS tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

VIGESIMOSÉPTIMA. - RESOLUCIÓN POR DEMORA Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

27.1.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total y LES ARTS optase por la resolución, esta deberá acordarse por el órgano de contratación sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista.

27.2.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, y éste ofrezca cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, LES ARTS, a petición del contratista, deberá conceder la prórroga por un tiempo por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, siguiendo la regulación contenida en el Reglamento general de la LCAP 1098/2001. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

VIGESIMOCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las que se recogen a lo largo del presente Pliego, son obligaciones del contratista:

28.1.- El contratista será responsable de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

28.2.- Sin perjuicio de la posibilidad de subcontratación, el contratista está obligado a tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos la condición de empleador. El contratista está obligado a poner en conocimiento del órgano de contratación la contratación de nuevo personal que deba adscribir a la ejecución del contrato y acreditar su afiliación y alta en la Seguridad Social.

El contratista velará por la estabilidad del personal adscrito a la ejecución del contrato, salvo que, por causas debidamente justificadas, deba variar su composición. En todo caso, deberá informar al responsable del contrato de esta circunstancia, que será siempre excepcional.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista ejercer el poder de dirección inherente a todo empresario sobre su personal adscrito a la ejecución del contrato, en relación con sus trabajadores. Por tanto, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular, el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones y, en general, todos los derechos y obligaciones que se deriven de la relación contractual entre empleador y empleado.

28.3.- La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que la adjudicataria ponga a disposición para la ejecución del contrato deberán estar en condiciones óptimas y con las garantías necesarias para su uso.

28.4.- La ejecución se hará a riesgo y ventura del contratista.

28.5.- Son de cuenta del contratista los gastos que origine la formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, e impuestos, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar correctamente el contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

28.6.- En virtud del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se impone como obligación de los contratistas, cuyo incumplimiento es sancionable con la resolución de contrato, la de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Asimismo, deberán cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

La asunción de las citadas obligaciones se realizará mediante la declaración responsable recogida en el **ANEXO I** de este pliego.

28.7.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales, siendo responsable de las posibles contingencias que se pudieren derivar de su incumplimiento.

En este sentido, la empresa adjudicataria garantizará la formación de los trabajadores, que estarán dotados de equipos individuales propios para su actividad, y el uso seguro de las máquinas que utilicen. LES ARTS se compromete a informar de las condiciones y riesgos específicos del teatro. El representante de la empresa adjudicataria seguirá en todo momento las instrucciones y normas de seguridad.

28.8.- El adjudicatario facilitará la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, estableciendo, junto con los responsables de PRL de LES ARTS los medios necesarios para ello, y presentará al Departamento de Gestión de Personas de forma mensual los TC o justificación de alta en la seguridad social de los trabajadores que presten sus servicios en LES ARTS.

28.9.- Asimismo, el adjudicatario deberá facilitar la colaboración y participación de su personal en el cumplimiento del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, proporcionando a sus trabajadores la información y material que LES ARTS entregue al adjudicatario así como la formación necesaria para participar en la medida de sus capacidades en los equipos de intervención.

28.10.- El adjudicatario será responsable de la seguridad y buen uso de la información.

El adjudicatario está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos y, en concreto, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de los datos personales y de los que deba acceder y obren en poder de LES ARTS.

Igualmente, los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de conformidad con la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal. El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el presente procedimiento implica el consentimiento del afectado para su tratamiento automatizado con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de la contratación administrativa. Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser cedidos a los órganos que se determinen en virtud del control a que está sujeta la

contratación administrativa y el cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con la legislación vigente. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.

28.11.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años u otro superior, según se establezca en el **ANEXO IV** del presente pliego, desde el conocimiento de esa información.

Así mismo, se prohíbe el acceso a datos personales que no resulten necesarios para la ejecución del contrato.

El contratista únicamente permitirá el acceso de la información confidencial a aquellas personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo de las actividades y servicios contratados.

Será responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o subcontratadas por ellas.

El adjudicatario se obliga a no utilizar la información confidencial de Les Arts la que tenga acceso para fines propios o privados o cualesquiera otros fines.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente dará derecho a Les Arts a exigir las correspondientes responsabilidades de tipo civil e incluso penal a que hubiere lugar.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.

No quedan comprendidas dentro de la obligación de confidencialidad anterior las informaciones recibidas por una de las partes que:

- Sean conocidas anteriormente por la parte receptora pudiendo ésta justificar la anterior posesión de la información.
- Sean de general o público conocimiento.
- Hayan sido recibidas legítimamente de terceros distintos a las partes, sin que las informaciones estuvieran sometidas a obligación de confidencialidad.
- Hayan sido desarrolladas independientemente por la parte receptora sin haber utilizado total o parcialmente como base información alguna de la otra parte.
- Su transmisión a terceros hubiera sido aprobada o consentida previamente y por escrito por aquella parte de la que procede la información.
- Su transmisión sea requerida por cualquier ley o norma aplicable o por requerimiento de cualquier autoridad administrativa legitimada para ello.

No obstante lo dicho, y sin perjuicio de la responsabilidad propia del adjudicatario, deberá éste incluir en la documentación a presentar con carácter previo a la adjudicación la designación de la persona o personas que serán directamente responsables, a título personal, del uso correcto del material, documentación e

información a manejar. Esta/s persona/personas sólo podrá/n ser sustituida/s con la conformidad de Les Arts.

28.12.- El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como aquellos seguros adicionales que se estableciesen, en su caso, en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas particulares, si este existiere.

28.13.- En la cláusula 30 figuran las condiciones especiales establecidas en relación con la ejecución, vinculadas al objeto del contrato, de entre las previstas en el artículo 202.2 de la LCSP, a las que se atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales.

Tales condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

28.14.- Sin perjuicio de las penalidades de la cláusula 25.3, el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución podrá ser motivo de resolución en los términos previstos en el artículo 202.3 de la LCSP en concordancia con el artículo 211.1.f de la LCSP.

28.15.- El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su puesta a disposición de LES ARTS, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

28.16.- En caso de suministros, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.

Asimismo, en los casos de suministro, deberán aportar, además, la documentación técnica referida a las instrucciones de uso y garantía.

28.17.- El contratista estará obligado a presentar, cada seis meses, un informe relativo al cumplimiento de las cláusulas de responsabilidad social tanto por parte de ellos como por parte de las entidades con la que subcontrate prestaciones del contrato, acompañado de una declaración responsable de veracidad. El caso de no presentar el informe, o en caso de falta de veracidad de este, o de obstrucción, resistencia, negativa o excusa al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa o entidad adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el contrato o pliegos, se podrán imponer a esta las penalidades consistentes en un 5% del precio del contrato, sin incluir el IVA.

Esta obligación no será aplicable a los contratos de duración inferior a 6 meses.

28.18.- El contratista está obligado a suministrar a LES ARTS, en el plazo de quince días hábiles desde su requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de transparencia.

En los supuestos de incumplimiento de la obligación de suministrar la información, el órgano de contratación podrá acordar la imposición, previa advertencia y audiencia al interesado, multas coercitivas hasta su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen gobierno de la Comunitat Valenciana, concretamente en su artículo 5, apartado 3.

En función de la naturaleza de la información requerida, el órgano de contratación determinará en el propio requerimiento el medio por el cual se deberá suministrar la información, que deberá ser preferentemente por medios electrónicos. La información suministrada deberá cumplir con los requisitos establecidos en la normativa sobre reutilización de la información del sector público.

28.19.- El contratista deberá garantizar en todo momento, a lo largo de la ejecución contractual, la extracción, modificación y descarga de datos derivados del contrato, a efectos de facilitar su reutilización y su posible incorporación y uso por parte de los sistemas de información de la Generalitat. El formato y los metadatos cumplirán, siempre que sea posible, normas formales abiertas, siguiendo lo previsto en la normativa sobre reutilización de la información del sector público.

VIGESIMONOVENA. - PAGO DEL PRECIO

29.1.- Una vez cumplido el objeto del contrato, en los términos establecidos en los pliegos y en el contrato, a satisfacción de LES ARTS, y previa recepción por LES ARTS, el contratista tendrá derecho al cobro del precio pactado previa aportación de las correspondientes facturas.

29.2.- El pago se efectuará, previa presentación de factura, mediante transferencia bancaria a favor de la cuenta que designe el adjudicatario, en el plazo de 30 días a contar desde la recepción o conformidad de LES ARTS con los bienes suministrados o servicios prestados. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33.2 del presente pliego.

29.3.- Las facturas emitidas deberán contener toda la información necesaria para su correcta interpretación; asimismo se deberá desglosar debidamente todas las partidas, distinguiendo la base imponible, tarifas, tasas o cualquier otro concepto con indicación de cuáles están sujetas al IVA, qué tipo impositivo se les aplica y/o, en su caso, si se encuentran exentas o no sujetas al impuesto.

29.4.- En el supuesto de que LES ARTS se retrase en el pago, según las condiciones ofertadas, deberá abonar al contratista un interés de demora consistente en la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más un punto porcentual. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en los términos establecidos en los apartados anteriores y apartado cuarto del artículo 198 de la LCSP.

29.5.- Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a LES ARTS, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 32.1 del presente pliego.

29.6.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a LES ARTS, podrán ceder el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP en cuanto a la transmisión de los derechos de cobro.

TRIGÉSIMA. - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

30.1.- Se establece, como condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP y de entre las previstas en el ANEXO II del Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en la convocatoria de subvenciones, el cumplimiento de lo siguiente:

a) No realización de operaciones financieras en paraísos fiscales. Que la entidad que representa, o sus empresas filiales o las empresas interpuestas No realiza/en operaciones financieras en paraísos fiscales consideradas delictivas, -según la lista de países elaborada por las Instituciones Europeas o avalada por éstas o, en su defecto, por el Estado español-, o fuera de ellos y que sean consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública.

b) La empresa contratista se obliga a garantizar la seguridad y protección de la salud en el puesto de trabajo, al cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de conformidad con el convenio colectivo aplicable, o normativa de aplicación y a aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del servicio, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

c) La empresa contratista se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, obligación contractual la cual tiene condición de esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 211 de la LCSP.

Las condiciones especiales de ejecución mencionadas tienen la condición de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de lo previsto en el artículo 202 de la LCSP en cuanto a la resolución del contrato, de manera que el incumplimiento de cualquiera de ellas, apreciado por Les Arts previa audiencia del contratista, será causa de resolución del contrato, con incautación de la garantía e indemnización de daños y perjuicios, en su caso.

Con la factura final el adjudicatario deberá aportar una declaración responsable de haber cumplido con todos los compromisos y condiciones especiales de ejecución que le fueran exigibles de acuerdo con la Ley y con el presente pliego, de acuerdo con el modelo que se adjunta como **ANEXO VIII**.

30.2.- Se atribuye el carácter de obligación contractual esencial a las condiciones especiales de ejecución, por lo que por lo que se aplicará lo dispuesto en la cláusula 28.13 y 28.14 del presente pliego. En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista o realización de tratamientos de datos por el contratista por cuenta del responsable del tratamiento (entidad licitante), el contratista tiene obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 que regula las causas de resolución de los contratos.

TRIGESIMOPRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

31.1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 y siguientes de la LCSP, el contrato se podrá modificar siempre que en los pliegos se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, y el procedimiento que se haya de seguir para ello.

31.2.- En caso de que en los pliegos no se encuentren previstas las modificaciones, solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de algunas de las circunstancias expuestas en el artículo 205 de la LCSP. En ningún caso, la modificación del contrato así acordada podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

31.3.- En la presente licitación y de acuerdo con los informes que obran en el expediente, el contrato no podrá modificarse el contrato.

TRIGESIMOSEGUNDA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

32.1.- Si LES ARTS acordara la suspensión del contrato por causa imputable a ella, o aquella tuviere lugar por demora en el pago al contratista superior a cuatro meses, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato. Si LES ARTS persistiera en la suspensión, ambas partes procederán, de común acuerdo, a acordar los daños y perjuicios causados, siempre que estos se encuentren fehacientemente justificados. Y el supuesto de que LES ARTS decidiese resolver el contrato, se aplicará lo dispuesto en el párrafo siguiente.

32.2.- La suspensión de la iniciación de la prestación por causa imputable a LES ARTS por plazo superior a cuatro meses y la suspensión de la prestación por plazo superior a ocho meses por parte de LES ARTS son causas de resolución del contrato, en cuyo caso el contratista tendrá derecho a percibir las indemnizaciones previstas en el artículo 307, cuando se trate de suministros, o las establecidas en el artículo 313 cuando la prestación sea de servicios, ambos artículos de la LCSP.

TRIGESIMOTERCERA. - CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

33.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de LES ARTS, la totalidad de la prestación.

33.2.- En todo caso, su constatación exigirá por parte de LES ARTS un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.

LES ARTS determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prestaciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos

observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista, la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si LES ARTS recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los correspondientes intereses de demora establecidos en la cláusula 29.4.

33.3.- El adjudicatario tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

TRIGESIMOCUARTA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

34.1.- El presente contrato, además de por las causas señaladas a lo largo del presente Pliego, quedará resuelto si se diere alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cumplimiento del término pactado y de las obligaciones objeto del contrato.

b) La no formalización del contrato en plazo.

c) El mutuo acuerdo entre LES ARTS y el adjudicatario.

d) Causa de fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. Con el fin de acreditar la existencia de una causa de fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, la parte que la alegue deberá comunicarla a la otra en un plazo no superior a CINCO (5) días, así como la imposibilidad de llevar a término el objeto del presente contrato como consecuencia de aquélla.

e) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual, cuando imposibilite la prestación del contrato, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria.

f) La declaración de concurso por sí sola no afectará a la vigencia del contrato, aunque será posible su resolución en los supuestos recogidos por la normativa concursal. También será causa de resolución que el contratista sea declarado insolvente en cualquier otro procedimiento, tanto administrativo como judicial.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato.

h) Resolución unilateral a instancia de cualquiera de las partes cuando la otra parte hubiese incumplido, total o parcialmente, las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas, en el pliego de prescripciones técnicas si existiere, en el contrato suscrito con el adjudicatario y/o por la ley. En este caso, la parte responsable del incumplimiento indemnizará a la otra por los daños y perjuicios ocasionados.

34.2.- En particular, LES ARTS podrá resolver unilateralmente el contrato en los siguientes supuestos:

a) El hecho de que, con posterioridad a la adjudicación del contrato incurra en alguna de las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad definidas en la LCSP.

b) Las reiteradas deficiencias en los suministros o en la prestación de los servicios.

c) Interrupción de los suministros y/o servicios sin justificación.

d) Subcontratación y/o cesión a terceros del contrato sin la correspondiente autorización expresa de LES ARTS.

e) Incumplimiento de las condiciones referidas a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de cláusulas administrativas, en el pliego de prescripciones técnicas si existiere, en el contrato suscrito y en la normativa existente o que entre en vigor con carácter de obligado cumplimiento durante el periodo de obligación del contrato.

f) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

g) Incumplimiento grave y/o reiterado del Plan de Seguridad y Salud y de prevención de riesgos laborales.

h) No encontrarse, el adjudicatario, al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La resolución del contrato por causa imputable al contratista conllevará la incautación de la garantía en el supuesto de que esta se haya constituido, con independencia de la indemnización de daños y perjuicios que proceda y sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario.

34.3.- En el caso de que alguna de las partes resolviese unilateralmente el presente contrato, sin que medie causa mayor o imposibilidad sobrevenida y sin alcanzar un acuerdo bilateral expreso, perderá su derecho a reclamar cualquier retribución que se derive del contrato, debiendo indemnizar adecuadamente a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados.

TRIGESIMOQUINTA. - CESIÓN DEL CONTRATO

35.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

35.2.- No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

35.3.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se establece la exigencia de los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

35.4.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

TRIGESIMOSEXTA. - SUBCONTRATACIÓN

36.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación objeto del contrato, con sujeción a lo que dispone el presente pliego, salvo que, conforme a lo establecido en los siguientes apartados, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista. En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia

36.2.- El contratista deberá indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En el caso de contratos que supongan la realización de tratamientos de datos por cuenta del responsable y cuya ejecución requiera que el contratista, encargado del tratamiento, subcontrate servidores o servicios asociados a los mismos, deberá indicar en la oferta la siguiente información: nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Tal indicación se hará en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), para lo cual el subcontratista deberá presentar su propio DEUC en el que constarán todas las referencias señaladas.

En el caso de que la subcontratación conlleve al tratamiento de datos (objeto del contrato) por el subcontratista por cuenta del responsable del tratamiento (Administración licitante), de acuerdo con el artículo 28 apartados 2 y 4 del Reglamento

General de Protección de Datos, el adjudicatario deberá imponer a dicho subcontratista, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros las mismas obligaciones de protección de datos que las establecidas para el contratista en el presente pliego y documentos anexos o relacionados con los mismos. Además, se deberá indicar, a través de la declaración responsable del ANEXO VI, los tratamientos objeto de subcontratación, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto.

En el caso de incumplimiento por parte del subcontratista, el adjudicatario seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

Adicionalmente, en caso de que se proceda a la subcontratación de servidores o servicios asociados a los mismos para el alojamiento de datos objeto del presente contrato deberá indicar, en la declaración responsable del ANEXO VI, el nombre de la empresa subcontratista y aportar la empresa subcontratista su propia declaración responsable indicando la siguiente información: nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica. Si los servidores se ubicaren fuera del Espacio Económico Europeo deberá acreditarse las garantías establecidas para las transferencias internacionales de datos que se regulan en los artículos 44 a 50 del Reglamento General de Protección de Datos.

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte del objeto del contrato suministro que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

36.3.- Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta (por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes del suministro diferentes a las señaladas en ella), no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de aptitud, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que LES ARTS no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

36.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratación son consideradas obligaciones esenciales del contrato. Su infracción, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, a elección de LES ARTS:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato.

36.5.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a LES ARTS, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

36.6.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP.

36.7.- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

36.8.- Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a LES ARTS por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

36.9.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP.

36.10.- LES ARTS podrá llevar a cabo actuaciones de comprobación del cumplimiento de los pagos de los contratistas adjudicatarios a los subcontratistas o suministradores, imponiendo penalidades en caso de incumplimiento. En tal caso estas comprobaciones serán obligatorias para el contratista. A estos efectos, deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en este pliego.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado anterior, serán obligatorias en los contratos de

servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes. A tales efectos, en estos contratos el contratista deberá aportar en cada factura, certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato. El incumplimiento del contratista de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades prevista en el presente pliego.

TRIGESIMOSÉPTIMA. - SUBROGACIÓN

37.1.- De acuerdo con el artículo 130 de la LCSP, en caso de que resulte necesario porque una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, LES ARTS facilitará a los licitadores toda la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista.

El suministro completo y correcto de esta información se establece como obligación carácter esencial a los efectos de lo previsto en el art. 211.1.f) de resolución de contrato en casos de negativa a facilitarla, o de suministro incompleto o incorrecto.

37.2.- Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.

37.3.- Esta regulación será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.

37.4.- Las penalidades al contratista para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación de información prevista en esta cláusula, serán las señaladas en la cláusula 25.3 de este pliego.

37.5.- Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, una vez acreditada la falta de pago de los salarios, se procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para

garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

Asimismo, el adjudicatario defenderá, a su propio coste, cualquier reclamación o amenaza de reclamación formulada por terceros contra Les Arts en la medida que dicha reclamación se fundamente en la pretensión de que los trabajos que hubieran sido desarrollados por el adjudicatario en el marco de la presente licitación infrinjan derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, o constituyan una apropiación indebida de secretos comerciales o industriales de terceros o derechos de imagen

TRIGÉSIMO OCTAVA. - REGULACIÓN ESPECIAL PARA CONTRATOS DE SERVICIOS CUYA EJECUCIÓN REQUIERA EL TRATAMIENTO POR EL CONTRATISTA DE DATOS PERSONALES POR CUENTA DEL RESPONSABLE

En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento se hará constar en el Anexo I del pliego la finalidad para la cual se realizará el tratamiento de datos por el contratista por cuenta del responsable o, en el caso de cesiones de datos, la base que legitima la misma.

En estos casos, se consideran que son obligaciones esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del art. 211, que regula las causas de resolución del contrato:

a) El cumplimiento en los términos definidos de la finalidad para la cual se realiza el tratamiento o en el caso de cesiones de datos, la base que legitima la misma.

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. En el caso de que los servidores se ubiquen fuera del Espacio Económico Europeo deberá acreditarse las garantías establecidas para las transferencias internacionales de datos que se regulan en los artículos 44 a 50 del Reglamento General de Protección de Datos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En aquellos casos en los que el tratamiento de datos por el contratista suponga un encargo del tratamiento en los términos establecidos en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, LES ARTS tendrá la consideración de responsable del tratamiento y la entidad adjudicataria tendrá la consideración de encargada del

tratamiento. En estos casos, la entidad adjudicataria realizará el tratamiento de datos siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento de conformidad con el ANEXO VII “CLÁUSULAS DE ENCARGO DE TRATAMIENTO” de este pliego.

TRIGÉSIMO NOVENA. - JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS

39.1.- Dado que el contrato de servicios a adjudicar tiene un valor estimado igual o inferior a 100.000 euros, las cuestiones litigiosas que surjan en relación con el presente expediente no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, sino que, a tenor del apartado primero del artículo 44.6 de la LCSP, los actos que no sean susceptibles de ser impugnados mediante recurso especial en materia de contratación se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el titular de la Conselleria con competencias en materia de cultura.

Y, en su caso, en vía judicial, las cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a la preparación y adjudicación del presente contrato serán resueltas por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la ciudad de València. Por su parte, los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil de la ciudad de València serán competentes para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato.

MIGUEL ANGEL| SANTAMARIA| KONINCKX

Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL| SANTAMARIA| KONINCKX
Fecha: 2026.10.13 13:07:00 +02'00'

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D._____, con N.I.E. nº_____, con domicilio en_____, teléfono_____, dirección de correo electrónico habilitada _____, actuando en **nombre propio/ en representación** de la sociedad _____, en calidad de (apoderado, administrador, etc) _____, con NIF nº_____, a efectos de contratar con el PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante LES ARTS).

DECLARA

1.- Que cumple las condiciones exigidas legalmente y en los Pliegos que rigen la presente contratación, contando con las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad que se contrata. Igualmente, y, para el caso que sea necesario o se exija en el pliego, cuenta con la habilitación empresarial o profesional necesaria para el suministro o servicio objeto del contrato.

2.- Que conoce el Código de conducta para proveedores de Les Arts, disponible en https://www.lesarts.com/es/cumplimiento-normativo/ y se compromete a cumplir con las obligaciones contenidas en dicho código, así como a denunciar cualquier actuación irregular e incumplimiento por parte de otras empresas participantes en el proceso de contratación de la que tenga conocimiento. Asimismo, se compromete a cumplir los principios y políticas elaboradas por LES ARTS.

3.- Que no se encuentra en ninguna situación de conflicto de intereses con respecto a la contratación del presente expediente. Se define el conflicto de intereses como aquella situación en la que sobreviene una contraposición entre el interés propio e institucional, de manera que el juicio del individuo y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por el interés particular. En concreto, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de los distintos intervinientes se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de comunidad de intereses con el beneficiario.

4.- Señale lo que proceda,

 No haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del Código de comercio.

 Haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o haber asesorado al órgano de

contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o en nombre propio o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del Código de comercio.

5.- (Señale lo que proceda)

 Pertenecer a grupo de empresas. Relacionar las empresas del grupo que se presenta a esta licitación sea individualmente o en compromiso de UTE.

 No pertenecer a ningún grupo de empresas.

6.- (INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SOLO SI LOS PLIEGOS EXIGEN ESTE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS)

Que me comprometo a designar un coordinador técnico integrado en la propia plantilla de la empresa contratista, el cual actuará como único interlocutor con LES ARTS siendo comunicada su designación a LES ARTS a la firma del contrato. Y a adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos y materiales suficientes para la eficaz ejecución del contrato, así como los exigidos, como mínimo, ya sea en el Pliego de Cláusulas Administrativas o en el de Prescripciones Técnicas o en ambos. En el supuesto que se mejorara los medios mínimos exigidos, se compromete a su adscripción al contrato. En todos los casos, se compromete al mantenimiento de estos medios durante toda la vigencia del contrato.

El presente compromiso tendrá carácter de obligación esencial en caso de que se incumplan, con los efectos previstos en el artículo 211 y 192.2 de la LCSP 9/2017.

7.- (En caso se disponer de la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana, señale lo que proceda)

 Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana, incluida la clasificación, en su caso.

 Que sí se ha producido alguna variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana, incluida la clasificación, en su caso.

8.- (Señale lo que proceda):

 Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Dicho extremo se acreditará, en el supuesto de ser el licitador mejor valorado, en el momento del requerimiento de documentación previo a la adjudicación, aportando certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y número de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores.

 No tiene la obligación de tener empleados a trabajadores discapacitados, al no alcanzar la empresa un número de 50 trabajadores.

 Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, excepcionalmente está exenta de la obligación de reservar una cuota de puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y cumple con las medidas alternativas de los artículos 2 y 3 del RD 364/2005, de 8 de abril. Para acreditar este extremo, en caso de ser el licitador mejor valorado, se adjuntará, en el momento del requerimiento de documentación previo a la adjudicación:

1. Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor.

2. Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas durante la vigencia del certificado de excepcionalidad.

9.- Que, de conformidad con el articulo 45 y Disposición Transitoria décima segunda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres,

□ La empresa es de menos de 50 personas trabajadoras.

□ La empresa es de 50 o más trabajadores y CUMPLE con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

10.- INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SÓLO EN CASO DE EMPRESAS LICITADORAS EXTRANJERAS.

Que la empresa que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, concretamente los de Valencia-Capital, de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo e indirecto pudiesen derivar del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

11.- NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS

12.- EN EL CASO DE QUE SE DETALLEN EN LA OFERTA LOS NOMBRES Y LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA PRESTACIÓN.

□ He informado a aquellos empleados cuyos datos personales estén incluidos en la oferta, del tratamiento de datos personales realizado por LES ARTS, de conformidad con el ANEXO V de estos pliegos, todo ello de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

13.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE

Para el supuesto de resultar adjudicatario, designo como representante para todo lo relacionado con la ejecución del contrato a D./Dña..... con DNI ……., vecino/a de ……. teléfono/s……., e-mail (a efectos de notificaciones) …….

(Firma electrónica)

ANEXO II

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Expediente de contratación n.º……...

En …....., a ..... de ..... de .....

Don/Doña....., de nacionalidad ....., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº....., vecino/a de ....., provincia de ....., con domicilio en ....., teléfono ……., dirección de correo electrónico habilitada …….., actuando en nombre propio/en representación de ..... en calidad de (indíquese si apoderado, administrador, etc.) ....., empresa con NIF nº…….., como licitador interesado en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato…….. tramitado como Expediente nº……..

EXPONE

PRIMERO.- Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen por el expediente de contratación nº …… para la contratación de ……, los acepta y se compromete a la ejecución en su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

SEGUNDO.- Que SE COMPROMETE a realizar la prestación objeto de la presente licitación, por una comisión respecto el importe máximo de captación previsto de 416.666,67 euros, de ….% (máximo 11,74 %).

TERCERO.- Que SE COMPROMETE a adelantar el 50 % del cobro de la cifra que resulte de la deducción máxima: …….. (escribir “sí” o “no” según proceda).

CUARTO.- Que el volumen económico de inversiones totales captadas por el régimen de los artículos 36.3 y 39.7 de la LIS durante el año 2024 y el año 2025 asciende a …….. euros.

ACLARACIÓN: Debe incluirse una declaración responsable con el listado de los principales 10 servicios de captación realizados, indicando nombre de la empresa e importe correspondiente.

QUINTO.- Que, en el supuesto en que el/los inversores decidieran participar en la operación con una rentabilidad inferior al 1,20, rentabilidad máxima de deducción establecido en el artículo 36.3. de LIS, con un máximo de 500.000 € por contribuyente,

y decidieran que la rentabilidad de la inversión fuera inferior, SE COMPROMETE a aplicar el siguiente porcentaje de reparto del exceso asumido por el inversor: …….

SEXTO.- Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones, impuestas por disposiciones vigentes en el territorio en que va a ejecutarse el contrato, relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a la protección del empleo, condiciones laborales y prevención de riesgos laborales y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que sean aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato (especificándose esta última en la Declaración responsable redactada conforme al modelo contenido en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares).

(Firma electrónica)

CUMPLIMENTAR SOLO EN CASO DE QUE LA OFERTA SE PRESENTE POR UNA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Expediente de contratación nº ……..

En …....., a ..... de ..... de .....

D……., con D.N.I. nº…….., actuando en nombre y representación de……, con domicilio social en …… y NIF……, en calidad de …… de dicha Sociedad, con poder bastante según escritura de apoderamiento otorgada el ……. de …. de ……, ante el Notario D. …… con número …… de su protocolo

y

D……., con D.N.I. nº…….., actuando en nombre y representación de……, con domicilio social en …… y NIF……, en calidad de …… de dicha Sociedad, con poder bastante según escritura de apoderamiento otorgada el ……. de …. de ……, ante el Notario D. …… con número …… de su protocolo

SE COMPROMETEN, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, ……..:

A constituir mediante escritura pública una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, a tenor del artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y del artículo 24 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las Empresas constituidas en UTE quedarán obligadas conjunta y solidariamente frente a …… y responderán de esta forma a todas las obligaciones contraídas, derivadas de la licitación y ejecución, tanto en sus aspectos patrimoniales, como jurídicos y técnicos.

Así mismo, se designa a D……., con D.N.I. nº…….., como apoderado de la UTE que durante la vigencia del contrato ostentará la plena representación y gerencia de la misma ante …….., designando el siguiente domicilio ……., teléfono…….. y correo electrónico:

La participación porcentual acordada por las Empresas en la citada UTE, tanto en el ejercicio de derechos como en el cumplimiento de obligaciones, es la siguiente:

- %
- %

(Firma electrónica de todos los miembros de la UTE)

ANEXO IV

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Expediente de contratación nº ……..

En …....., a ..... de ..... de .....

Don/Doña....., de nacionalidad ....., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº....., vecino/a de ....., provincia de ....., con domicilio en ....., nº ....., teléfono ……., dirección de correo electrónico habilitada ……., actuando en nombre propio/en representación de ..... en calidad de (dígase si apoderado, administrador, etc.) ....., empresa con NIF nº……..., como licitador interesado en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato……...,

MANIFIESTA:

1.- Que, de la información presentada al presente expediente de contratación, se considera que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta la siguiente:
……

NOTA: Vid artículo 133.1 LCSP. En ningún caso podrá extenderse la confidencialidad a todo el contenido de la oferta del adjudicatario, ni a la oferta económica.

El licitador debe incluir en este anexo los motivos por los que considera que la documentación declarada como confidencial en este apartado afecta a los secretos técnicos o comerciales.

2.- Que se compromete a respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información.

3.- Que se compromete a no acceder a datos personales que no sean necesarios para la ejecución del contrato.

(Firma electrónica)

ANEXO V

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Se informa a la entidad licitadora, sus representantes y empleados cuyos datos se hayan incluido en la oferta de que LES ARTS tratará sus datos de carácter personal de acuerdo con las siguientes condiciones:

- **Nombre del tratamiento**: Expedientes de contratación.
- **Responsable del tratamiento**: Palau de les Arts Reina Sofía.
- **Finalidad**: Gestión de la contratación pública: Licitación, instrucción y adjudicación relacionada con los expedientes de contratación administrativa. Gestión de la relación contractual en los aspectos económicos y técnicos derivados, así como el desarrollo y control del/los servicio/s contratado/s y, en su caso, remisión de información sobre las incidencias relacionadas con aquéllos.
- **Base jurídica:**
  - Artículo 6.1.b) del Reglamento General de protección de datos: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado (adjudicatario) es parte.
  - Artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

    Todo ello, en relación con las competencias conferidas a LES ARTS por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- **Período de conservación:** Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Será aplicable lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Así mismo, los datos podrán conservados por el tiempo en que puedan ser requeridos por las autoridades públicas competentes (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).
- **Categorías de datos personales:**
  - Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.
  - Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo y cualificación del personal y, en su caso, documentos de cotización.
  - Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios.
- **Categorías de interesados:**
  - Solicitantes.
  - Representantes legales.
  - Empleados de las entidades licitantes.
- **Categoría de destinatarios:**
  - Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
  - Otros órganos de administración de la Generalitat con fines de control del gasto público.
  - Otros órganos de la administración con fines de control del cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
  - Publicación de la entidad adjudicataria en el perfil del contratante y en el portal de transparencia de acuerdo con lo establecido en la LCSP y las normas sobre transparencia de la información pública.

- **Medidas de seguridad:** Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- **Ejercicio de derechos:** Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de estas, la limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa identificación, dirigido al órgano de contratación o a la Subsecretaría de la Consellería responsable de la licitación.
- **Datos de contacto del Delegado de Protección de datos de la Generalitat:** Ps De la Alameda, 16. 46010 Valencia
  Dirección de correo electrónico: dpd@gva.es
- **Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos:** Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

Nombre y Apellidos: _____ D.N.I ☐ N.I.F ☐ PASAPORTE ☐ N.I.E.
En representación de la empresa: _____ **Número N.I.F.:** _____
En calidad de (*indicar la representación que ostenta la persona en la empresa*): _____ _____
Contrato en que participa (*Número y nombre del expediente de contratación*): _____ _____ _____ _____

En aplicación de lo establecido en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), declaro bajo mi responsabilidad dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos:

UBICACIÓN DEL/LOS SERVIDORE/S	
Servirdor 1 País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: Comunicaciones ☐ Aplicaciones Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** **Nombre de la empresa:** _____ _____ ____
Servidor 2 País: _____ ___ Localidad: _____ Tipo de servidor: Comunicaciones ☐ Aplicaciones Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** **Nombre de la empresa:** _____ _____ ____
En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida.	

LUGAR/ES DESDE DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES

Servidor 1

a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:

País: _____

Localidad: _____

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:

Nombre de la empresa proveedora:

_____

Tipo de servicio contratado:

☐ Housing ☐ Hosting dedicado ☐ Hosting compartido

Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ☐

Servidor 2

a) En caso de que los servicios asociados a los servidores recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:

País: _____

Localidad: _____

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:

Nombre de la empresa proveedora:

_____

Tipo de servicio contratado:

☐ Housing ☐ Hosting dedicado ☐ Hosting compartido

Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ☐

En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida.

De conformidad con el artículo 122.2.d) de la LCSP, el contratista o adjudicatario tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la presente declaración.

En ***, a *** de *** de 20***

Firma de la persona representante de la empresa.

ANEXO VII
MODELO DE COMPROMISO
(a suscribir en el momento de formalización del contrato)

D./Dña ..... con D.N.I. nº…… expedido en ....., con fecha……en nombre y representación de ..... …….. con domicilio social en..... provincia de …….. calle ..... nº..... teléfono …..... y fax ..... e-mail ……. y C.I.F. número ..... y con capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa, según poder otorgado ante el notario de ……..……. D./Dña ..... con fecha ..... número de protocolo .....

SE COMPROMETE a permitir, a la persona responsable del contrato por parte de LES ARTS, el desarrollo de la actuación de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa, tanto respecto a las prestaciones ejecutadas directamente como aquellas llevadas a cabo por sus subcontratistas, de conformidad con el contrato. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula … del pliego de cláusulas administrativas por el que se rige la contratación del EXP …… y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 118/2022, de 5 de agosto del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en la convocatoria de subvenciones.

Lo que firma en _____, a _____ de _____de 2026

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(a presentar junto con la factura final)

D./Dña ..... con D.N.I. nº…… expedido en ....., con fecha……en nombre y representación de ..... …….. con domicilio social en..... provincia de …….. calle ..... nº..... teléfono …..... y fax ..... e-mail ……. y C.I.F. número ..... y con capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa, según poder otorgado ante el notario de ……..……. D./Dña ..... con fecha ..... número de protocolo .....

DECLARA, bajo su responsabilidad, que ha cumplido con todos los compromisos y condiciones especiales de ejecución que le fueran exigibles de acuerdo con la Ley y con el pliego de cláusulas administrativas por las que se ha regido la contratación del expediente ……...

Lo que firma en _____, a _____ de _____de 2026

ANEXO IX. MODELO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO

I.- Que el Encargado del Tratamiento presta servicios de ***

II.- Que para la prestación del servicio el Encargado realiza tratamiento de datos de carácter personal por cuenta del Responsable.

III.- Que de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o RGPD), a través del presente se definen las obligaciones y responsabilidades que asume el Encargado en el tratamiento de los datos de carácter personal, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - Objeto del encargo de tratamiento
El Encargado de Tratamiento tratará datos de carácter personal relativos a *** [aquí debería especificarse la Actividad/es de Tratamiento/s] de forma automatizada y, en su caso, no automatizada.
Las finalidades que motivan el tratamiento de datos del Responsable por parte del Encargado, son única y exclusivamente para la prestación de los servicios siguientes: **********

Nota importante.- No es necesario describir de forma exhaustiva en qué consiste todo el servicio que presta, basta que se haga indicación de la encomienda más significativa. A su vez, también puede hacerse referencia al encargo de prestación de servicio, oferta o presupuesto formalizado con él.
Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de los datos de carácter personal objeto de tratamiento para fines distintos a los aquí previstos, salvo autorización expresa manifestada por escrito por el Responsable del Tratamiento.
Se prohíbe, asimismo, la comunicación de los datos objeto de tratamiento, ni siquiera para su conservación a otras personas, salvo las cesiones legalmente establecidas y las que resulten necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la relación contractual.

SEGUNDA. - Del tratamiento de datos del Encargado de Tratamiento por parte del Responsable

Las partes se comprometen a respetar en todo momento la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, en el contexto del presente contrato

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las partes tratarán los datos de carácter personal referentes a las personas firmantes de este contrato y/o los representantes de ambas sobre la base de su interés legítimo, y con la con la finalidad gestionar la relación comercial y cumplir con las obligaciones que dimanen del mismo.

Los interesados podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada dirigiéndose

a la parte que trata los datos en la dirección señalada en el encabezamiento de este contrato.

En relación a los datos personales a los que ambas partes acceden en virtud del presente contrato, las partes se obligan mutuamente a:

- Guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le proporcione o a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecución del presente contrato/acuerdo.
- Custodiar e impedir el acceso a los datos e información titularidad de la otra parte por parte de terceros ajenos al presente contrato.
- Evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales aquí referenciados.
- Garantizar el nivel de seguridad correspondiente de acuerdo a la normativa en protección de datos

Podrán obtener más información acerca del tratamiento de los datos personales relacionados con el presente, a través de los canales de contacto indicados por las partes al comienzo del contrato.

Las partes se obligan a firmar el contrato de encargado del tratamiento en los términos del artículo 28 del RGPD

TERCERA. - De los datos de carácter personal a tratar por el Encargado

Nota importante.- En este caso, se ha de especificar la tipología de datos, no es preciso indicar cada tipo de datos que se trata. Y deberá mostrarse la tipología o categoría de datos personales de cada actividad de tratamiento, en el supuesto que hubiera más de una.

El Encargado podrá tratar datos de carácter personal de los siguientes tipos o categorías:

- Datos identificativos **[Nombre y Apellidos, DNI, Nº SS, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz]**

- Datos de naturaleza penal.

- Datos de infracciones y sanciones administrativas.

- Datos categorías especiales **[Salud, Afiliación Sindical, Religión, Ideología, Creencias, Vida Sexual, Origen racial o étnico, Violencia de género]**

- Datos de características personales **[Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma]**

- Datos de circunstancias sociales **[Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, asociaciones]**

- Datos académicos y profesionales **[Formación; Titulaciones; Expediente Académico; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales]**

- Datos detalle de empleo **[Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador]**

- Datos económico-financieros y de seguros **[Ingresos, rentas; Inversiones, bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos**

deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito]

- Datos de transacciones **[bienes y servicios suministrados por el afectado; bienes y servicios recibidos por el afectado; transacciones financieras; compensaciones/indemnizaciones]**

CUARTA. - Deber de confidencialidad y secreto profesional.

El personal que actúe bajo las directrices del Encargado del Tratamiento tiene el deber de guardar confidencialidad y, en su caso, secreto profesional, respecto a la información de carácter personal objeto de tratamiento. Esta obligación será exigible al personal, aun después de haber cesado su relación con el Encargado de Tratamiento.

Además, será obligación del Encargado de Tratamiento comunicar y exigir a su personal el cumplimiento del deber de confidencialidad o secreto profesional, así como el resto de condiciones y términos fijados en el presente encargo. Garantizará, en su caso, la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

En Encargado deberá mantener a disposición del Responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.

QUINTA. - Seguridad de los datos.

El Encargado de Tratamiento atenderá a cuantas instrucciones en seguridad pueda transmitir el Responsable del tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad variables para los derechos y las libertades de las personas físicas.

El Encargado de Tratamiento establecerá las medidas técnicas y organizativas, necesarias para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente que, en su caso, incluyan, entre otros:

a) La seudoanimización y el cifrado de datos personales;

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico;

d) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

En cualquier caso, el Encargado de Tratamiento adoptará las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, apropiadas para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar en su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural.

Las medidas de seguridad que deberá adoptar el Encargado de Tratamiento serán conforme a las exigidas a la Administración pública, en virtud del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). En concreto, serán las medidas de carácter organizativo, operacional y de protección recogidas en el Anexo II del citado Real Decreto, sin perjuicio de adoptar también estándares y buenas prácticas del sector de la seguridad de la información [de forma enunciativa y no limitativa, estándares de la serie de normas ISO/IEC 2700; el código de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información del Information Security Forum (ISF)].

Asimismo, el Encargado de Tratamiento atenderá a las medidas recogidas por el Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la política de seguridad de la información de la Generalitat y la Orden 19/2013, de 3 de diciembre, de

la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece las normas sobre el uso seguro de medios tecnológicos en la Administración de la Generalitat.

Nota importante.- A las presentes cláusulas de encargo de tratamiento puede adjuntarse como ANEXO una relación de medidas de seguridad en consonancia con las exigidas en el al Catálogo (Anexo II) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. (ENS). Es por esto que, a continuación, de este encargo se incluye esta relación de medidas. Tal y como se indica, pudieran anexarse en los siguientes supuestos:

- **Cuando los sistemas, recursos, medios o dispositivos (como sistemas informáticos y de archivo, centros de trabajo y trabajadores) destinados al tratamiento de los datos personales sean del Encargado y/o, en su caso, del Subencargado.**
- **Cuando la seguridad de los sistemas, recursos, medios o dispositivos destinados al tratamiento de los datos personales se haya encomendado por parte del Responsable (Conselleria) al Encargado de tratamiento.**
- **En los sistemas de información que el Encargado desarrolle o implante por cuenta del Responsable (Conselleria).**

SEXTA. - Colaboración

El Encargado de Tratamiento pondrá a disposición del Responsable de Tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente encargo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Responsable de Tratamiento o de otro auditor autorizado por el Responsable de Tratamiento.

En su caso, el Encargado del Tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del mismo, colaborará en el supuesto de tener que efectuar una notificación de violaciones de datos a las Autoridades de Protección de Datos.

La comunicación se efectuará sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, y a través de correo electrónico, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

El Encargado de Tratamiento también colaborará en la realización de las evaluaciones de impacto relativa la protección de datos y, en su caso, la realización de consultas previas.

En todo caso, el Encargado del Tratamiento colaborará con el Responsable del Tratamiento ante cualquier requerimiento hecho por la autoridad competente en relación al tratamiento de datos personales encomendado.

No obstante, si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

SÉPTIMA.- Obligaciones del Responsable del Tratamiento
Son obligaciones del responsable del tratamiento las siguientes:

- Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula tercera del presente contrato.
- Realizar las consultas previas que correspondan.
- Velar por el cumplimiento del R.G.P.D. durante todo el tratamiento de datos de carácter personal que realice en su nombre el encargado del tratamiento.
- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
- Comunicar al encargado del tratamiento cualquier variación que se produzca en los datos de carácter personal facilitados, para poder actualizarlos.
- Corresponde al responsable del tratamiento facilitar el derecho de información al momento de la recogida de los datos, con la excepción de aquellos casos en los cuales sea el encargado del tratamiento quien realice la toma de aquellos datos de carácter personal que no hayan sido recogidos por el responsable del tratamiento y que sean necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas. La redacción y el formato en que el encargado del tratamiento facilitará dicha información deberán adecuarse a lo dispuesto por el R.G.P.D.
- Atender los posibles derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y todos aquellos reconocidos por el R.G.P.D. que se le puedan dirigir.
- Realizar, cuando sea pertinente, una E.I.P.D.

OCTAVA. - Ejercicio de derechos por los interesados.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados ante el Responsable del Tratamiento.
Si el Encargado del Tratamiento recibiese una petición de ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente al interesado o afectado de la identidad del Responsable del Tratamiento, para que aquél se dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

NOVENA. - Deber de devolución y no conservación.
A elección del Responsable de Tratamiento, el Encargado de Tratamiento suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud de disposición legal.
Aquellos datos que no se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad pertinentes para evitar el acceso, recuperación o restauración por parte de terceros.

DÉCIMA. - Subcontratación.
El Encargado no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este encargo que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito del Responsable.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al Responsable, con antelación

suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el Responsable, siempre antes de su inicio.
No obstante, en el supuesto de acceder el Responsable a la subcontratación propuesta por el Encargado, hemos de tener en consideración que el subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable. Corresponde al Encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

UNDÉCIMA. - Responsabilidad.
En el caso de que el Encargado de Tratamiento destine los datos a finalidad distinta de las señaladas, los comunique o utilice incumpliendo las estipulaciones del presente encargo será considerado a todos los efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente ante las autoridades competentes.

DUODÉCIMA. - Duración.
El presente encargo entrará en vigor a la fecha de su firma y sus cláusulas permanecerán vigentes mientras dure la prestación de servicios que motiva el establecimiento de las mismas.

Por la entidad responsable del tratamiento

Por el encargado del tratamiento